

0678751-26.2005.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... CRIMINAL. Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pela desclassificação para furto simples. - Absolvição. Admissibilidade. Negativa do réu conflitante com a acusação da vítima. Reconhecimento fotográfico (em solo policial) que se mostra duvidoso. Isso se reproduziu em juízo, tornando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 0678751-26.2005.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0678751-26.2005.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 158/2005 - 68º Distrito Policial - Jardim

Lageado, 649/2005 - 68º Distrito Policial - Jardim Lageado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTA MANNA SCOMPARINI

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ROBERTA MANNA SCOMPARINI (ou SCOPARINI), qualificada nos autos, foi denunciada, juntamente com Leandra Alves Pereira, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, e no artigo 159, caput, na forma do artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 5 de março de 2005, por volta das 22h00, na Rua Planície dos Goitacases, nº 10, Guaianazes, nesta capital, agindo em concurso prévio e mediante acordo de vontades com outros quatro indivíduos não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Motorola, um televisor Philips, um DVD Gradiente, um aparelho telefônico Siemens, uma cédula de identidade e um cartão de crédito de Mara Cristina F. R. Morgado, além da quantia de R\$ 500,00 e um

veículo VW/Parati Cl de placas BPM-9794/SP pertencente à vítima Wilson Francisco Morgado Júnior.

Ainda segundo a denúncia, no dia 5 de março de 2005, por volta das 22h00, na Rua Planície dos Goitacases, nº 10, Guaianazes, nesta capital, ROBERTA e Leandra, agindo em concurso prévio e mediante acordo de vontades com quatro indivíduos não identificados, sequestraram a vítima Márcio Francisco Morgado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, como condição ou preço do resgate.

Narra a exordial que, segundo apurado, a vítima Márcio chegava na residência de seu genitor, conduzindo o veículo VW/Parati Cl de placas BPM-9794/SP, em companhia de sua esposa e filhos, momento em que notou dois veículos estranhos estacionados defronte à residência. Ato contínuo, foi abordado pelos indivíduos, os quais, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, passaram a agredir a vítima, obrigando-a adentrar a residência. Em seguida, subtraíram os objetos supracitados, acomodando-os nos veículos em que estavam.

Relata ainda a inicial que, posteriormente, sequestraram Márcio, colocando-o no interior de seu próprio veículo, evadindo-se rapidamente do local. Após trafegarem por alguns metros, pararam o veículo e colocaram a vítima no porta-malas de um Fiat/Palio, que já os aguardava, local onde a vítima permaneceu por cerca de três horas.

É ainda da exordial que os acusados pretendiam atingir a Rodovia Raposo Tavares. Entretanto, perderam-se numa via de acesso e chegaram ao bairro de Perdizes, quando, ao pararem o veículo para pedir informações, a vítima aproveitou e conseguiu sair do porta-malas, empreendendo fuga.

Ainda segundo a inicial, apurou-se que os agentes já haviam preparado um cativeiro no município de Cotia, para onde levariam a vítima Márcio, a fim de iniciarem negociações para exigir o pedido de resgate, já que dispunham de informações sobre as atividades, hábitos e possibilidades financeiras do ofendido e de seus familiares.

Conclui então a denúncia que, apesar de sequestrarem a vítima por mais de três horas, não houve a obtenção da vantagem indevida, diante da fuga obtida pelo ofendido nas circunstâncias acima narradas.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 26 de setembro de 2008, ocasião em que, acolhendo a representação da d. Autoridade Policial e o pedido do Dr. Promotor de Justiça, foi também decretada a prisão preventiva das denunciadas (fls. 116/117).

Os mandados de prisão e de citação de Leandra foram cumpridos (fls. 126/134).

O Advogado de ROBERTA formulou pedido visando à revogação de sua prisão preventiva (fls. 159/166).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a favor de Leandra (fl. 171).

Por decisão datada de 27 de janeiro de 2009, o pedido de revogação da prisão preventiva de ROBERTA foi indeferido (fls. 173/174).

Naquela mesma data, o Advogado de ROBERTA renunciou ao mandato concedido (fls. 178/179).

Por decisão datada de 11 de fevereiro de 2009, o recebimento da denúncia foi ratificado e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de março de 2009 às 15h00 (fl. 180).

Por decisão datada de 13 de março de 2009, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos para a denunciada ROBERTA (fl. 191).

O processo foi instruído para a ré Leandra (fls. 198/208) e ela foi condenada (fls. 209/218).

Aos 30/05/2019 foi revogada a prisão preventiva da Ré ROBERTA (fls. 260/261).

A Ré ROBERTA foi citada (fl. 276).

A Defesa apresentou Resposta à Acusação as fls. 280/288, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia oferecida (fls. 289/290).

Em audiência realizada aos 04/10/2019 foi ouvida uma testemunha policial civil Amauri Fernandes de Oliveira (fls. 337/345 e fls. 462/466).

Em audiência realizada aos 04/02/2020 foi ouvida uma testemunha policial civil Luiz Menezes (fls. 380/391).

Na presente data, 18/10/2022, foi ouvida a vítima Márcio Francisco Morgado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

A d. representante do Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada improcedente, com a absolvição da acusada ROBERTA por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Sustentou, em síntese, que a vizinha à época da casa dos pais da vítima Márcio foi condenada, sendo a Ré Leandra. Os policiais civis ouvidos não conseguiram trazer detalhes a respeito da participação da Ré Roberta. A vítima, diante de três pessoas, efetuou reconhecimento de pessoa diversa da ré, confundindo a pessoa vista com àquela que já foi julgada. Passados dezessete anos dos fatos a vítima provavelmente tenha se enganado, sendo frágeis as provas em relação à Ré Roberta.

A Defesa constituída de ROBERTA, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A absolvição da acusada ROBERTA é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, bem como pela prova oral colhida.

É certo que o roubo e a extorsão mediante sequestro ocorreram.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenha sido a acusada Roberta uma das pessoas que praticaram os delitos narrados na denúncia.

Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pelo próprio Ministério Público, em debates orais finais.

Verifica-se que as investigações ocorreram em inquérito policial instaurado por meio de Portaria datada de 24 de março de 2005 (fl. 05).

Na fase policial foi formalizado um Auto de Reconhecimento fotográfico positivo, aos 11 de abril de 2005, de onde se extrai que foi apresentada a foto de Roberta Manna Scomparini para a vítima Márcio Francisco Morgado.

A Ré Roberta foi indiciada de forma indireta na fase policial (fls. 98/101), não tendo sido, assim, ouvida até a presente data, assim como não havia sido formalizado qualquer reconhecimento pessoal até a data de hoje.

Extrai-se da sentença condenatória da corrê LEANDRA, proferida aos 31 de março de 2009 e acostada as fls. 209/218, que a acusada Leandra é que foi identificada como sendo vizinha à época da residência das vítimas.

A vítima Márcio Francisco Morgado, foi ouvida em juízo, em instrução agora realizada para a corrê Roberta, extraíndo-se de suas declarações, em apertada síntese, que estava morando na casa do pai e havia uma onda de sequestro. Tinha ido a uma pizzaria com a esposa e os filhos. Ao entrar na rua viu pessoas estranhas que estavam na casa da vizinha, com carro parado em frente à casa dela. Assim que abriu o portão o pessoal entrou junto com o declarante para dentro de casa. A princípio disseram que queriam levar o carro. Disseram que o declarante iria junto. Falou que não ia, foi agredido. Acabou entrando no porta-malas do próprio carro e depois foi transferido para o porta-malas de outro carro, isso já era em torno de meia noite. Estavam levando o declarante para um cativeteiro. Foi mexendo no porta-malas e conseguiu abrir. Quando eles pararam para perguntar, o declarante conseguiu sair e pular do porta-malas do carro. Estava perto do Palmeiras, entrou em um barzinho. Ligaram para a polícia. Não sabe dizer ao certo quantos dias depois foi o reconhecimento. O nome da vizinha é Roberta. A Roberta morava com os pais dela. Roberta não chegou a entrar na casa do declarante. Na outra audiência não reconheceu a outra mulher. Na delegacia reconheceu a vizinha pessoalmente. O pai é falecido. Uma mulher só que morava ao lado da casa dos pais do declarante. A pessoa que era vizinha dos pais do declarante era LEANDRA. Já se passaram dezessete anos. Em audiência de instrução realizada em 4 de outubro de 2019 (fls. 337/345 e fls. 462/466), foi ouvida a testemunha policial civil Amauri Fernandes de Oliveira, que relatou, em suma, que estava na Delegacia com seu parceiro Luiz, quando apareceu um senhor que era dono de loja de material de construção na Estrada do Lajeado. O senhor narrou que seu filho já havia sido sequestrado uma vez e sofrera uma nova

tentativa de sequestro. Nessa ocasião, quando estava sendo levado para Cotia, parece que havia muito trânsito na Marginal Tietê, então os sequestradores tentaram cortar caminho pela Lapa, pela região do CEASA, quando a vítima aproveitou que tinha muito trânsito lá também e conseguiu abrir o porta-malas do Fiat/Palio onde estava, correu e não foi mais pego pelos sequestradores. O senhor tinha informação de uma “menina” magrinha e alta que ficava rodeando a região conversando no celular. Isso chamou a atenção das vítimas. O senhor passou as características dessa mulher e os policiais passaram a realizar campanhas. Em um dia, conseguiram localizá-la. Ela estava na companhia de outra mulher, que tinha uma criança de colo. Ambas foram levadas à Delegacia, sendo que uma era a sentenciada Leandra. A testemunha não se recordou de Roberta, presente em audiência. No dia da abordagem, já era tarde e todos da delegacia haviam ido embora, era véspera de feriado, se não se engana. Nesse dia, em Delegacia, Leandra confessou os fatos, falou que passava as informações para o vulgo “Bin Laden”, que também morava na região de Guaianases. Naquele dia, pegaram Leandra e levaram-na até a Delegacia Antissequestro, que ficou interessada pelo caso e assumiu a investigação. Depois, ficou sabendo que prenderam pessoas e libertaram um empresário no Morro dos Macacos. A testemunha depois não soube muito mais do caso. Indagada pela Defesa, a testemunha afirmou que deixou Leandra na porta da DAS e não acompanhou mais. Não se recordou de qualquer veículo na abordagem de Leandra. Teriam chegado até Roberta por meio de Leandra. Na ocasião da abordagem que realizou, levou duas mulheres até a delegacia, mas uma não tinha relação com os fatos e foi liberada.

Em audiência de instrução em continuação realizada em 4 de fevereiro de 2020 (fls. 380/391), foi ouvida a testemunha policial civil Luiz Menezes, que narrou, em síntese, se recordar que o pai da vítima procurou os policiais em delegacia, afirmando que entraram em sua casa e levaram objetos. Uma pessoa estava andando pelas imediações de seu comércio. Fizeram investigações e pegaram Leandra, a mulher “magrinha”. A vítima teria andado junto com os policiais e apontado a mulher abordada. A mulher abordada foi levada até a Delegacia Antissequestro. Ela admitiu que havia entrado na casa e segurado a vítima, que fugiu a caminho do cativado, onde já havia outra vítima. A testemunha não se recordou se Leandra delatou algum dos vários parceiros que tinha. No caso dos autos, as pessoas entraram na casa, pegaram objetos e dinheiro, mas não houve pagamento de resgate. Indagada acerca da participação de Roberta no caso, a testemunha afirmou que Leandra teria servido de “isca” para pegar o filho do dono do depósito, acredita que seduzindo, pedindo carona ou vigiando os passos do filho. Não apurou nada com relação a Roberta. Não se recordou de Roberta, presente em audiência. Não se recordou da marca do carro em que a vítima foi colocada, recordando-se apenas que foi colocada dentro de um carro. Indagada pela Defesa, a testemunha afirmou, com segurança, que apenas uma mulher foi conduzida até a Delegacia Antissequestro em sua viatura. Em delegacia, Leandra confessou os fatos e falou que sua quadrilha era muito grande. No 68º Distrito Policial, não foi feito qualquer acordo de delação premiada para Leandra. As vítimas foram chamadas na DAS.

De fato, embora houvesse no inquérito policial indícios da autoria imputada à corréu Roberta, a prova oral colhida no curso da instrução do processo em Juízo não fora suficiente a corroborar aqueles indícios.

Conforme narrado pelo policial civil Luiz Menezes, em depoimento colhido em juízo, não apurou nada com relação a Roberta, não se recordou de Roberta, presente em audiência.

Razão assiste ao Ministério Público, por sua vez, quando aduz em memoriais finais orais, em síntese, que a vizinha à época da casa dos pais da vítima Márcio já foi condenada, sendo a corré Leandra. Os policiais civis ouvidos em juízo não conseguiram trazer detalhes a respeito da participação da Ré Roberta. A vítima Márcio, diante de três pessoas, efetuou reconhecimento de pessoa diversa da ré. Passados dezessete anos desde a ocorrência dos graves crimes que sofreu, natural que a vítima possa ter confundido a pessoa vista com àquela que já foi julgada. Diante de todo o conjunto probatório, conclui-se serem frágeis as provas em relação à participação da Ré Roberta.

Vem a lume elucidativos julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pela desclassificação para furto simples. - Absolvição. Admissibilidade. Negativa do réu conflitante com a acusação da vítima. Reconhecimento fotográfico (em solo policial) que se mostra duvidoso. Isso se reproduziu em juízo, tornando precária a prova acusatória relativa a autoria delitiva. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". - Recurso provido para absolver o réu, nos termos do v. Acórdão. (TJSP; Apelação Criminal 0004916-36.2016.8.26.0481; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021) (grifos nossos).

"[...] Ressalte, ainda, que o reconhecimento se deu apenas por fotografia, sem qualquer observância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP. Ora, se não há outras provas a corroborar as declarações desta vítima, mesmo que a identificação tivesse sido submetida ao procedimento legal, o que não ocorreu neste caso, não há como prevalecer a tese de condenação. Diante da precariedade desta única prova que atesta ser o paciente o autor de um crime de roubo, forçoso reconhecer a existência de constrangimento ilegal e a consequente absolvição do réu". (STJ, HC nº 650.865/RJ (2021/0070093-0 - Habeas Corpus, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do julgamento: 03 de maio de 2021)

Como se vê, a autoria dos crimes imputada à corré Roberta não está esclarecida suficientemente. Conquanto a vítima tenha comparecido na Delegacia de Polícia e efetuado reconhecimento fotográfico, razão assiste ao Ministério Público em memoriais finais quando sustenta pedido absolutório, pois o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, pois não há certeza quanto à autoria. Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público e da Defesa que sustentaram a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do roubo e da extorsão mediante sequestro à ora acusada Roberta.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição da ré. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

No mais, conforme preleciona Aury Lopes Jr "o Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo".

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público em memoriais finais, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de ABSOLVER a

acusada ROBERTA MANNA SCOPARINI, qualificada nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 159, caput, na forma do artigo 29 e 69, todos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA